МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 07 дугаар сарын 09 № 1/36 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 84Б БАЙРНЫ ЗАЛУУС-2 СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ДАРГА М.НАРАНЦЭЦЭГ ТАНАА

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэн С.Балжинням Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо "... Миний амьдран суудаг Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны 84Б байрны Залуус-2 Сууц өмчлөгчдийн холбоо нь тэргэнцэртэй иргэн миний чөлөөтэй зорчих эрхэнд халдаж байгаад гомдолтой байна." гэжээ.

Гомдлын дагуу Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 12 давхар 1 орцтой 84Б байрны орчин нөхцөлтэй танилцахад орцны довжоо, хаалга нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд саадгүй орж, гарах боломжтой налуу шаттай, түүнийг хааж машин байрлуулах боломжгүйгээр төмөр хаалт хийсэн, лифт нь эвдэрсэн байдалтай байна.

Гомдолд дурдсан асуудлаар Танаас тодруулахад "... иргэд орцны хаалга, налуу шатыг хааж машинаа тавих тохиолдол гарсаар байсан тул Сууц өмчлөгчдийн холбооны зүгээс зохицуулж тэргэнцэртэй иргэн зорчих боломжтойгоор тусгаарлалт хийж өгсөн. Лифтны хувьд оршин суугчдын буруу хэрэглээнээс үүдэн хааяа эвдрэх тохиолдол байдаг. Тухай бүр нь засварын компаниар засвар хийлгэж хэвийн ажиллагаанд оруулдаг" гэх тайлбар өгсөн байна.

Монгол Улс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцод 2008 онд нэгдэн орж, соёрхон баталсан бөгөөд тус конвенцийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн дүүрэн оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын хаана ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн объект, үйлчилгээг хүртэх явдлыг хангахад чиглэсэн зохих арга хэмжээ авна. Хүртээмжтэй байх явдалд учруулж буй саад, тотгорыг илрүүлэх, устгахад чиглэсэн эдгээр арга хэмжээг барилга байшин, зам, тээвэр болон сургууль, орон сууцны байр, эмнэлгийн газар, ажлын байр зэрэг бүх төрлийн доторх болон гаднах байгууламж, мэдээлэл харилцаа холбооны болон бусад төрлийн үйлчилгээ тухайлбал, түргэн тусламжийн болон цахим үйлчилгээ зэрэг газруудад авна" гэж конвенцод оролцогч улсуудын үүргийг тодорхойлсон.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна.", Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь заалтад "Барилгын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг

152100124

хангах, барилга байгууламж хөгжпийн бэрхшээлтэй иргэдийг зорчих, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх зарчмыг баримтална.” гэж тус тус заасан.

Мөн түүнчлэн Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас 2009 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгмийн үйлчилгээнд тэгш хамрагдах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн шаардлагыг тооцсон орон зайн орчин ММ5 6055:2009 стандартыг баталж, мөрдүүлж байна.

Иймд тус Сууц өмчлөгчдийн холбооны хариуцаж буй байрнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусдын нэгэн адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторх болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг тэдэнд хүртээмжтэй болгох, цахилгаан шатыг тогтмол ажиллуулах, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд нэн даруй засаж, хэвийн ажиллуулах, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн заалт, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль тогтоомж, стандартын биелүүлэх тухай Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дүгээр зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хүргүүлж байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН